

DIREITO ADMINISTRATIVO

Com Professor:

FILIPI



DUDU
PRÉ-CONCURSOS
O MÉTODO QUE MAIS APROVA



O **DIREITO ADMINISTRATIVO** é o ramo do **direito público** que estuda as **normas** e **princípios** que **regulam a administração pública**, **suas atividades**, **órgãos**, **agentes** e a **relação entre estes e os cidadãos**, sempre buscando o **interesse público**. Ele define como a administração pública **deve agir**, seus **limites** e **responsabilidades**.



PRINCIPAIS LEIS E NORMAS (FONTES PRIMÁRIAS/ESCRITAS):

1. Constituição Federal de 1988: Fonte suprema que define os princípios no art. 37.
2. Lei nº 8.112/1990: Estatuto dos Servidores Públicos Federais.
3. Lei nº 14.133/2021: Nova Lei de **Licitações e Contratos** (substituindo a antiga 8.666/1993).
4. Lei nº 9.784/1999: Regula o **Processo Administrativo** no âmbito da Administração Pública Federal.
5. Lei nº 8.429/1992 (Lei de **Improbidade Administrativa**): Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos.
6. Súmulas Vinculantes do STF: Decisões que obrigam toda a administração.
7. Atos Administrativos Normativos: Decretos, regulamentos, portarias e resoluções.

Art. 1º A **República Federativa do Brasil**, formada pela **união** indissolúvel dos **Estados** e **Municípios** e do **Distrito Federal**, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

De forma objetiva, o **FEDERALISMO** é um sistema político-administrativo no qual diferentes níveis de governo compartilham **o poder** de forma autônoma e coordenada.

Diferente de um Estado **UNITÁRIO**, em que o **poder se concentra em um único governo central**, o federalismo prevê a descentralização e a repartição de competências entre entes autônomos.



Formas de estado

Estado unitário

puro/centralizado

centralização do exercício do poder

descentralizado

descentralizado administrativamente:
as decisões políticas estão
concentradas no poder central, mas a
execução das políticas adotadas é
delegada



Federação

constituição

os membros têm autonomia

indissolúvel (vedada a
secessão)

descentralização político-
administrativa

cláusula pétrea

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 18. A organização político-administrativa da **República Federativa do Brasil** compreende a **UNIÃO**, os **ESTADOS**, o **DISTRITO FEDERAL** e os **MUNICÍPIOS**, **TODOS AUTÔNOMOS**, nos termos desta *Constituição*.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Centralizada)



A **administração direta** é constituída pelos órgãos relacionados aos entes da federação, como a **União**, os **estados**, o **Distrito Federal** e os **municípios**, por exemplo. Eles estão subordinados ao chefe do poder ao qual pertencem.

Alguns exemplos desses órgãos são a Presidência da República (nível federal), a Assembleia Legislativa (nível estadual) e a Câmara dos Vereadores (nível municipal).

ÓRGÃO PÚBLICO

É a unidade de atuação integrante da da estrutura da Administração Direta ou da estrutura de uma entidade da Administração Indireta, **sem personalidade jurídica própria**.

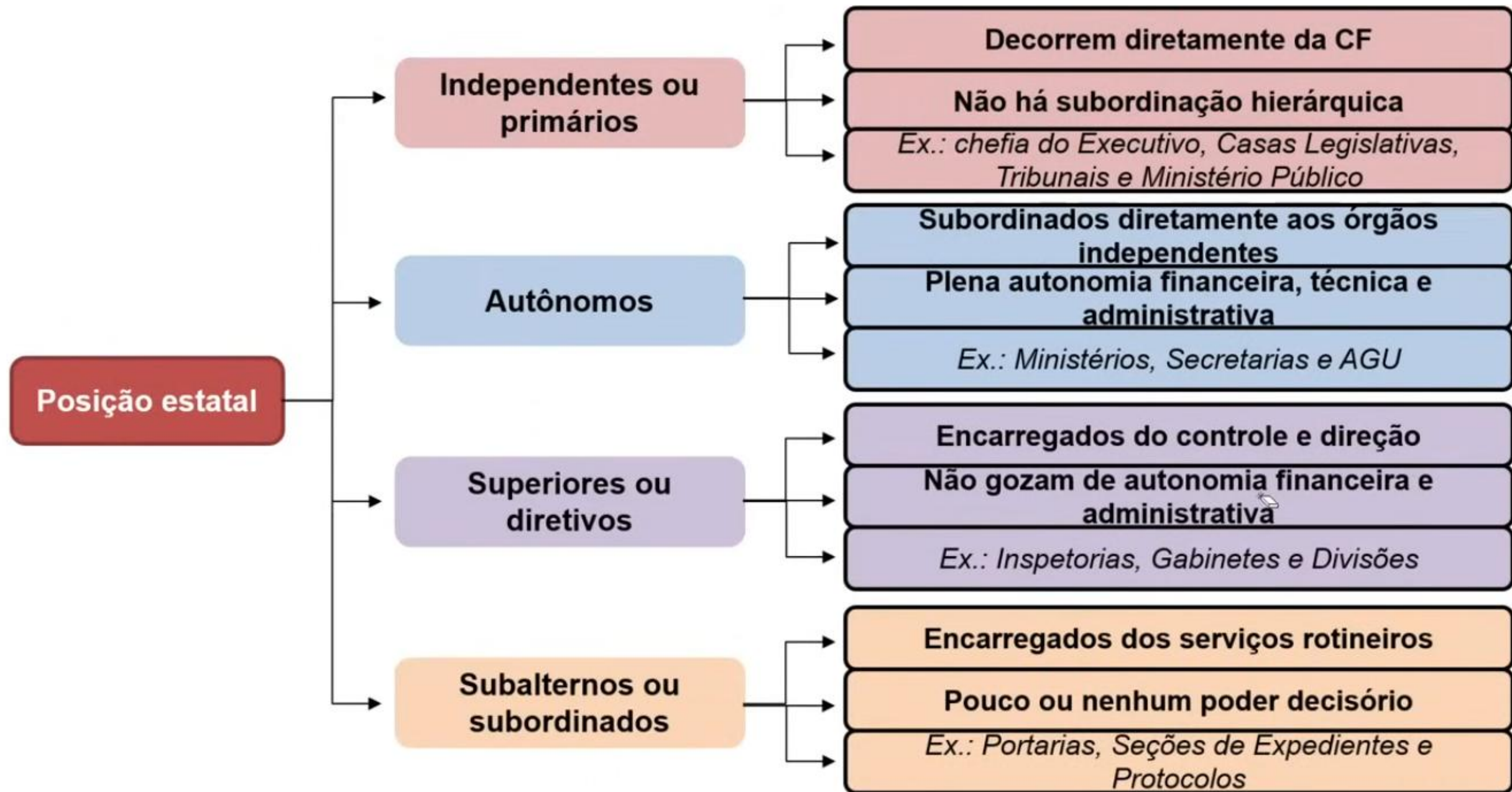
Ex.: MINISTÉRIOS, SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS

ENTIDADE PÚBLICA

É a unidade de atuação autônoma, com personalidade jurídica própria, integrante da Administração Indireta.

Ex.: AUTARQUIA, FUNDAÇÕES PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS

1. Não terem personalidade jurídica própria
2. Serem criados e extintos por ato do Poder Público
3. Destinarem-se à prestação de serviços públicos
4. Não terem finalidade lucrativa



CENTRALIZAÇÃO

Compreende o desempenho das competências por uma única pessoa jurídica governamental. As atividades são centralizadas na Administração Direta, que as realiza por meio de seus próprios órgãos e agentes.

A atividade administrativa pode ser prestada de *duas formas*, uma é a **CENTRALIZADA**, pela qual o serviço é prestado pela Administração Direta, e a outra é a **DESCENTRALIZADA**, em que a prestação é deslocada para outras Pessoas Jurídicas.

Centralização na administração pública é quando o Estado **executa diretamente suas tarefas**, por meio de seus **órgãos** e **agentes**, ou seja, pela administração direta

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Descentralizada)

- ➔ AUTARQUIAS
- ➔ FUNDAÇÕES PÚBLICAS
- ➔ SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
- ➔ EMPRESAS PÚBLICAS

➔ ENTIDADES ADMINISTRATIVAS

➔ AUTONOMIA

➔ FINANCEIRA

➔ ADMINISTRATIVA

A **administração indireta** pode ser entendida como o conjunto de órgãos que prestam serviços públicos, **ligados à administração direta**, com **CNPJ próprio**.

Para os órgãos desse tipo de administração **não existe uma hierarquia** ou um controle hierárquico. Assim, essas entidades estão subordinadas ao controle do Estado.

AUTARQUIA

- Criada por lei.
- Direito Público.
- Pode começar a funcionar no dia de sua criação
- Patrimônio e receita próprios.
- Executam atividades típicas da
- Administração Pública.
- Não exploram atividade econômica.
- Justiça Federal.
- Ex.: **INSS, DNIT.**

Pessoa jurídica de **direito público**, **criada por lei**, com capacidade de autoadministração, para o desempenho de serviço público **descentralizado**, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei.

Exemplos: Agência Nacional de Energia Elétrica (**ANEEL**), o Instituto Nacional do Seguro Social (**INSS**) e o Banco Central do Brasil (**BACEN**);

No Estado do

ACRE, algumas ***AUTARQUIAS***



- **SANEACRE**
- **IMAC**
- **ITERACRE**
- **IDAF**
- **DETRAN**
- **IAPEN**
- **ISE**
- **DERACRE**

AUTARQUIAS EM REGIME ESPECIAL

São aquelas que possuem uma ou algumas características próprias, que as tornam "**especiais**", se comparadas com as Autarquias comuns, como por exemplo, **MAIOR AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA OU FINANCEIRA.**

Tais prerrogativas têm que estar previstas na lei de criação da Autarquia. Um exemplo de Autarquia Especial é o **Banco Central**, que possui ampla autonomia para conduzir assuntos monetários no Brasil; outro exemplo são as **agências reguladoras (ANVISA, ANEEL, ANATEL)**, que possuem ampla autonomia técnica em suas respectivas áreas temáticas.

Uma característica essencial das Autarquias Especiais é a **estabilidade no mandato de seus dirigentes**, que possuem **prazo fixo** e não podem ser destituídos "**ad nutum**", cabendo a lei de criação de cada agência estabelecer o prazo do mandato.

👉 "Regime especial = MAIS autonomia + MENOS interferência"

O que significa “regime especial”?

 Significa que elas têm **privilégios ou regras específicas**, como:

- Mandato fixo para dirigentes
- Menor interferência política
- Poder normativo técnico
- Autonomia reforçada

Exemplo **MUITO COBRADO**

- A **Universidade Federal do Acre** é uma:
-  **Autarquia em regime especial**
-  Base: **Constituição Federal de 1988**, art. 207 (autonomia universitária)

Estaturário

Celetista

Regime



Pessoal

Só os previstos
na CF

Art. 37, XVI e XVII



Acúmulo
Cargo



Bens Públicos

Administração Indireta
AUTARQUIAS
(1)

**SERVIÇO PÚBLICO
PERSONIFICADO**



Criação

Instituição



Lei
específica

Pela lei de criação

Extinção



Por lei



Não estão
sujeitos à
Falência



PJ Direito
Público



Responsabilidade
se causarem danos a 3º

Direta

Objetiva



Ser Atividade
econômica

Criar Direito Próprio



Não
pode

Serviços destinadas
pela Lei Criadora



c2100

Fundação autárquica
Autarquia fundacional

FUNDAÇÃO PÚBLICA

IBGE

Público

Privado

FUNPRES-P-EXE

Lei complementar define sua área de atuação
Justiça Federal

Fundação pública: é a fundação instituída pelo Poder Público como o **patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica** de direito **público ou privado** e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado de **ordem social**, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos limites da lei
Exemplo: Fundação Nacional do Índio (FUNAI)

No estado do **ACRE**, algumas fundações públicas incluem a *Fundação de Tecnologia do Estado do Acre* (**FUNTAC**) e a *Fundação Estadual de Meio Ambiente* (**FEMAC**). Além dessas, a *Fundação Escola do Servidor Público do Estado do Acre* (**FESPAC**) também pode ser considerada uma fundação pública, pois atua na área de educação e qualificação dos servidores públicos.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

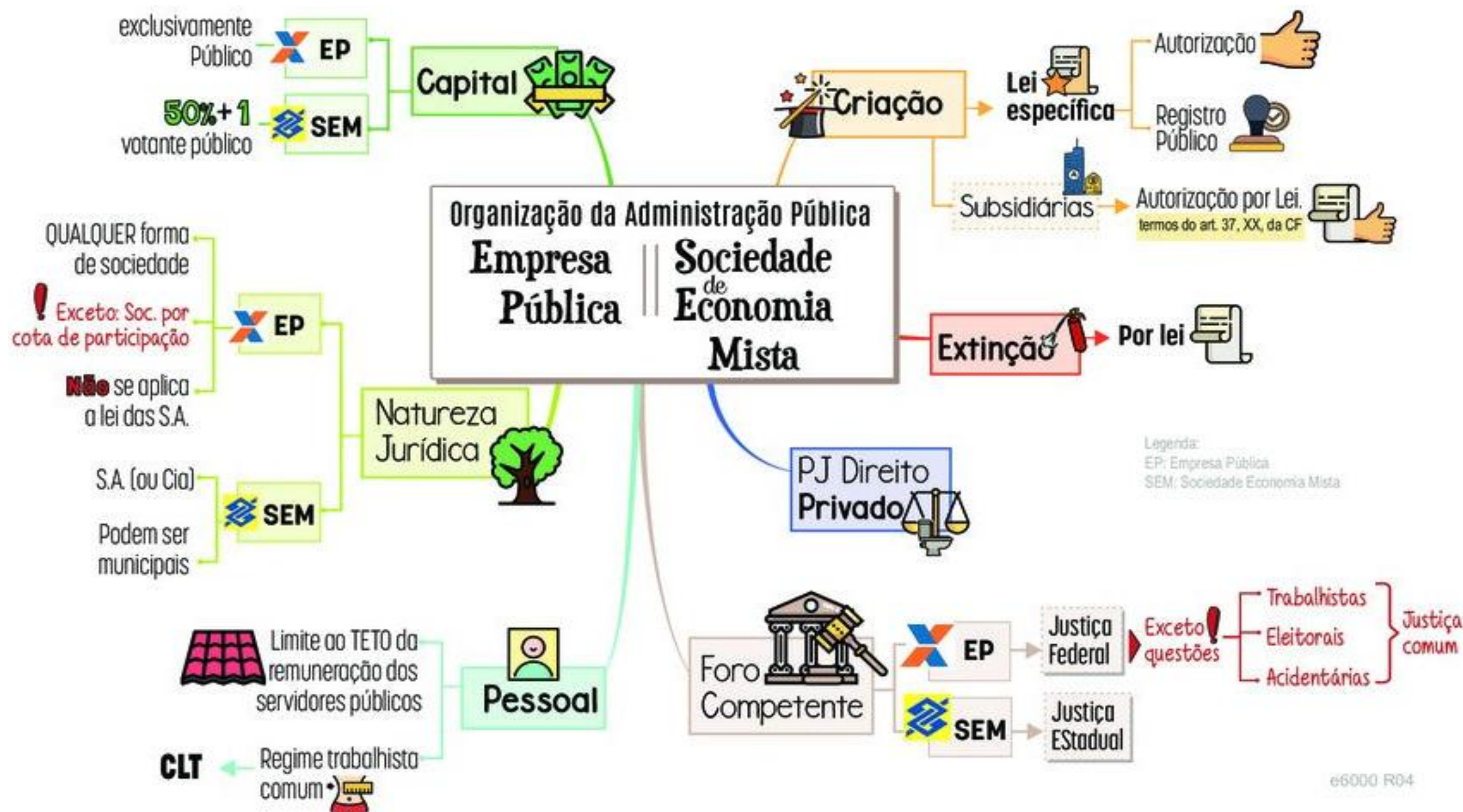
- Autorizada por lei
- Direito Privado
- Registro na Junta Comercial
- Forma de Sociedade: **S/A**
Sociedade Anônima
- Capital: público e privado → no mínimo
50% + 1 ação pública
- Justiça Estadual
- Ex: **BANCO DO BRASIL, PETROBRAS**

Sociedade de economia mista: é a entidade dotada de personalidade jurídica de **DIREITO PRIVADO**, com criação **autorizada por lei**, sob a forma de **sociedade anônima**, cujas ações com direito a voto **pertencem em sua maioria** à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta (Lei 13.303/16, art. 4º)

EMPRESA PÚBLICA

- Autorizada por lei
- Direito Privado
- Registro na Junta Comercial
- Forma de Sociedade: **QUALQUER UMA**
 - ↪ *Inclusive* ↪ *Sociedade Anônima* ↪
- Capital: **100% público**
- Justiça Federal
- Ex: **CORREIOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Empresa pública: é a entidade dotada de personalidade jurídica de **DIREITO PRIVADO**, com criação autorizada por lei e com **patrimônio próprio**, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.



	Autarquia	Fundação	Empresa Pública	S.E.M
Definição	São pessoas jurídicas de direito público, dotadas de capital exclusivamente público, com capacidade administrativa e criadas para a prestação de serviço público.	É uma pessoa jurídica composta por um patrimônio personalizado, destinado pelo seu fundador para uma finalidade específica. Pode ser pública ou privada a depender da origem dos bens e valores.	São pessoas jurídicas de direito privado compostas por capital exclusivamente público, criadas para a prestação de serviços públicos ou exploração de atividades econômicas sob qualquer modalidade empresarial.	Pessoa jurídica de direito privado criada para prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica, com capital misto e na forma de S/A.
Características	Auto-administração - capacidade financeira - patrimônio próprio - ESTATUTÁRIO		Auto-administração - capacidade financeira - patrimônio próprio - CELETISTA	

	Autarquia	Fundação	Empresa Pública	S.E.M
Controle	Não há hierarquia ou subordinação. Somente VINCULAÇÃO! <i>Passa por todos os controles (Adm. Leg. e Jud.)</i>			
Criação e Extinção	Criada e Extinta <u>diretamente</u> por lei específica.	Lei específica <i>autoriza</i> sua criação, e Lei Complementar define a área de atuação.	Lei específica autoriza sua criação que se <u>efetiva com o registro dos atos constitutivos no <u>Cartório</u> respectivo. <u>A Extinção somente por lei específica</u> autorizando a baixa dos atos em cartório.</u>	
Privilégio	Não está sujeita à falência. Tem prazos processuais diferenciados. Recebe imunidades tributárias...		Prestadoras de <u>serviço público</u> possuem privilégios. As que desenvolvem <u>atividade econômica</u> não possuem privilégios.	

	Autarquia	Fundação	Empresa Pública	S.E.M
Responsabilidade do Estado	OBJETIVA - Indepe de comprovação de CULPA ou DOLO! - Teoria do Risco Administrativo.		OBJETIVA - Prestadoras de serviço público . SUBJETIVA - Que desenvolvem atividade econômica .	
Penhora	Não	Não	Prestadoras de serviço público - NÃO <i>(bens afetados)</i> Prestadoras de atividade econômica - SIM <i>(bens desafetados)</i>	
Exemplos	INCRA, BACEN, INSS, IBAMA, CVM, ANA, AVISA.	FUNAI , Butantã, IBGE, FNS .	BNDES, Radiobrás, CEF, CORREIOS, SERPRO.	Banco do Brasil, Petrobrás, Eletrobrás.



ENTIDADE ADMINISTRATIVA	CRIAÇÃO	NATUREZA JURÍDICA
Autarquias	Criadas por lei	Direito público
Fundações públicas de direito público	Criadas por lei	Direito público
Fundações públicas de direito privado	Autorizadas por lei	Direito Privado
Empresas públicas	Autorizadas por lei	Direito Privado
Sociedades de economia mista	Autorizadas por lei	Direito Privado

DESCENTRALIZAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO

Descentralização consiste na **Administração Direta** deslocar, distribuir ou transferir a prestação do serviço para a **Administração a Indireta** ou para o particular. Note-se que, a nova Pessoa Jurídica ***não ficará subordinada*** à Administração Direta, pois não há relação de hierarquia, mas esta manterá o controle e fiscalização sobre o serviço descentralizado.

Por outro lado, a **Desconcentração** é a **distribuição** do serviço dentro da **mesma Pessoa Jurídica**, no mesmo núcleo, razão pela qual será uma transferência com hierarquia.

DES**CO**NCENTRAÇÃO $\times$ DES**CE**NTRALIZAÇÃO



CRIA ÓRGÃOS



HÁ HIERARQUIA



DISTRIBUI A COMPETÊNCIA
DENTRO DA **MESMA** PESSOA
JURÍDICA



CRIA ENTIDADES



HÁ VINCULAÇÃO

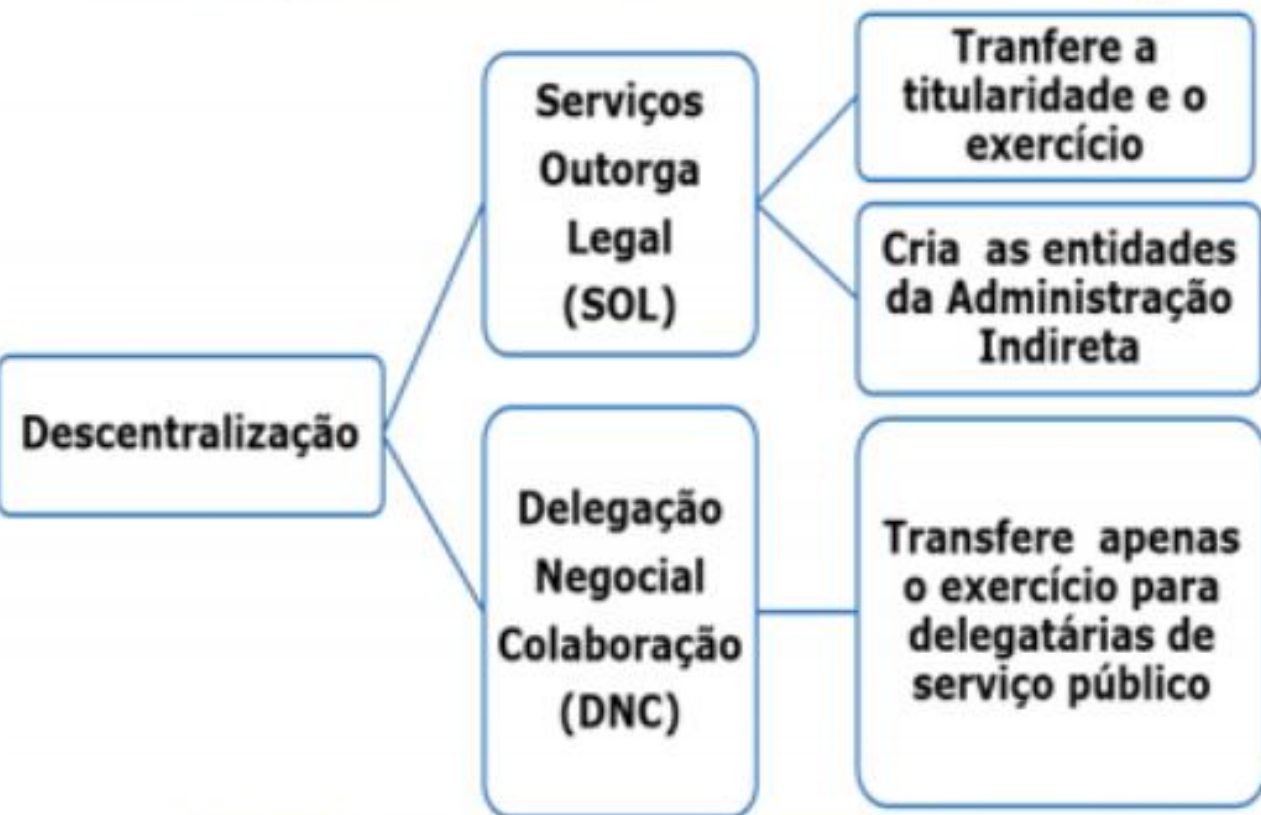


DISTRIBUI A COMPETÊNCIA
PARA **OUTRA** PESSOA
JURÍDICA

DESCENTRALIZAÇÃO

Compreende o desempenho das competências administrativas do ente federado (União, Estados, Distrito Federal, Municípios) por meios de outra pessoa jurídica.

Existem **duas pessoas jurídicas**



DESCENTRALIZAÇÃO

POR OUTORGA LEGAL

- ➔ Através de lei.
- ➔ Prazo: **indeterminado**.
- ➔ Transfere a execução e a **titularidade** do serviço.
- ➔ Ex.: Administração Indireta

POR COLABORAÇÃO/DELEGAÇÃO

- ➔ Através de contrato ou ato unilateral da Administração.
- ➔ Prazo: **determinado**.
- ➔ Transfere apenas a execução do serviço.
- ➔ Sob fiscalização do Estado.
- ➔ Ex.: **concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos**.



TERCEIRO SETOR

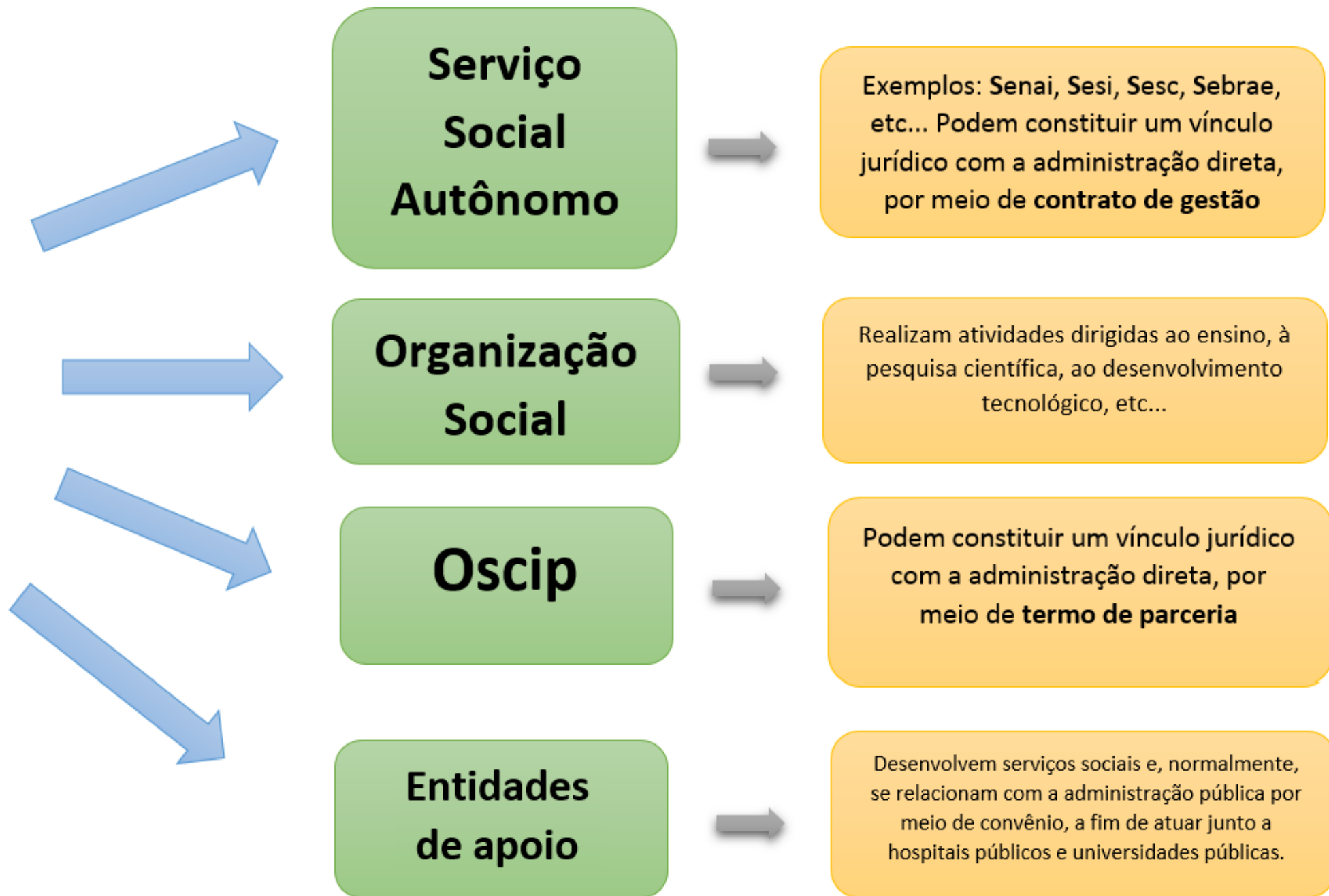
O **terceiro setor** corresponde a um conjunto de **pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos ou econômicos**, que atuam na execução de **atividades de interesse coletivo**.

O terceiro setor é assim designado por **atuar de forma independente** do Estado (**primeiro setor**) e do mercado (**segundo setor** – empresas que visam o lucro).

As entidades do terceiro setor são chamadas de **organizações da sociedade civil**, popularmente conhecidas como **organizações não governamentais (ONGs)**.

É válido ressaltar que as entidades do terceiro setor **não integram a administração pública**.

Terceiro Setor



SIMULADO

SIMULADO

1. Ano: 2026 **Banca:** [Instituto Access](#) **Órgão:** [INCRA](#) **Prova:** [Instituto Access - 2026 - INCRA - Geografia](#)

Para ampliar a capilaridade de ações e reduzir gargalos operacionais, o INCRA decide transferir a execução de determinada atividade administrativa a uma entidade distinta, dotada de personalidade jurídica própria, mantendo mecanismos de acompanhamento de resultados e avaliação de desempenho institucional. A equipe jurídica discute se a medida se caracteriza como redistribuição interna de competências ou transferência de execução para outro ente. À luz das noções de centralização e descentralização e da distinção entre órgãos e entidades, assinale a alternativa correta.

Alternativas

- A** Configura centralização, pois o INCRA manteve acompanhamento de resultados, o que impede transferência de execução.
- B** Trata-se de descentralização administrativa, pois a execução foi atribuída a pessoa jurídica distinta.
- C** Caracteriza desconcentração, porque há apenas reorganização interna, sem criação de ente com personalidade própria.
- D** Trata-se de delegação interna entre órgãos, uma vez que personalidade jurídica não é relevante para classificar a medida.

SIMULADO

2. Ano: 2026 **Banca:** [FGV](#) **Órgão:** [TJ-RJ](#) **Prova:** [FGV - 2026 - TJ-RJ - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Analista de Segurança da Informação](#)

João, servidor público no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está analisando determinado processo em que a autarquia estadual Alfa e a sociedade de economia mista Beta são partes.

Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário dominante, é correto afirmar que:

Alternativas

- A** a sociedade de economia mista Beta é uma pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Pública indireta;
- B** o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é um órgão público integrante da Administração Pública indireta;
- C** a autarquia estadual Alfa é uma pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Pública direta;
- D** o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é uma manifestação da descentralização administrativa;
- E** a autarquia estadual Alfa é uma manifestação da desconcentração administrativa.

SIMULADO

3. Ano: 2026 **Banca:** [IBADE](#) **Órgão:** [PC-ES](#) **Prova:** [IBADE - 2026 - PC-ES - Oficial Investigador de Polícia](#)

De acordo com o Direito Administrativo brasileiro e o tema da Administração Pública Direta e Indireta é correto afirmar que:

Alternativas

A as autarquias integram a Administração Direta e, por isso, não possuem autonomia administrativa.

B empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista integram a Administração Pública Direta, sujeitando-se ao regime jurídico exclusivamente de direito público.

C as entidades que compõem a Administração Pública Indireta são criadas por lei, mas a sua extinção pode ser promovida por decreto do Executivo.

D a Administração Pública Direta é composta por entes dotados de capacidade política, como União, Estados, Municípios e o Distrito Federal.

E uma fundação pública necessariamente possui como regime jurídico o direito privado e, portanto, atua de forma independente ao controle estatal.

SIMULADO

4. Ano: 2026 **Banca:** [CESPE / CEBRASPE](#) **Órgão:** [TCE-MG](#) **Provas:** [CESPE / CEBRASPE - 2026 - TCE-MG - Analista de Controle Externo - Especialidade: Ciência da Computação](#)

Em relação à organização administrativa, assinale a opção correta.

Alternativas

- A** Os ministérios, as secretarias, as autarquias e as fundações públicas compõem a administração pública direta, ao passo que as empresas públicas e as sociedades de economia mista compõem a administração pública indireta.
- B** As empresas públicas são criadas após autorização legislativa e têm personalidade jurídica de direito privado.
- C** As empresas públicas e as sociedades de economia mista devem ter capital social inteiramente público, visto que se submetem aos princípios da administração pública.
- D** A criação de ministério ou secretaria representa ato de descentralização administrativa, uma vez que estabelece competências próprias para o novo órgão.
- E** As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas pelo Poder Executivo após autorização legislativa.

SIMULADO

5. Ano: 2026 **Banca:** [Instituto Fênix](#) **Órgão:** [Prefeitura de Cerro Negro - SC](#) **Prova:** [Instituto Fênix - 2026 - Prefeitura de Cerro Negro - SC - Técnico Administrativo](#)

A Administração Pública organiza-se por meio de entidades que desempenham funções administrativas específicas, conforme o modelo adotado pelo Estado. Considerando essa organização, assinale a alternativa que identifica corretamente as entidades componentes da Administração Pública indireta.

Alternativas

- A** Órgãos autônomos, órgãos independentes e fundações públicas.
- B** Empresas privadas, concessionárias de serviços públicos e autarquias.
- C** Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com suas respectivas secretarias.
- D** Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.
- E** Ministérios, secretarias, autarquias e empresas públicas

SIMULADO

6. Ano: 2026 **Banca:** [Instituto Fênix](#) **Órgão:** [Prefeitura de Cerro Negro - SC](#) **Prova:** [Instituto Fênix - 2026 - Prefeitura de Cerro Negro - SC - Técnico Administrativo](#)

A organização administrativa estrutura a atuação do Estado por meio de órgãos e entidades, visando à adequada prestação dos serviços públicos. Nesse contexto, a _____ consiste na distribuição interna de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, a lacuna?

Alternativas

- A** descentralização.
- B** desconcentração
- C** privatização.
- D** concessão.
- E** delegação.

SIMULADO

7. Ano: 2026 **Banca:** [Avança SP](#) **Órgão:** [Prefeitura de Potim - SP](#) **Prova:** [Avança SP - 2026 - Prefeitura de Potim - SP - Procurador Jurídico Municipal](#)

Analise os itens abaixo sobre centralização e descentralização administrativa e assinale a alternativa correta:

I – Descentralização é a técnica de cumprimento de competências administrativas por uma única pessoa jurídica governamental. É o que ocorre, por exemplo, com as atribuições exercidas diretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

II – Centralização, as competências administrativas são distribuídas a pessoas jurídicas autônomas, criadas pelo Estado para tal finalidade. Exemplos: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Alternativas

- A** A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- B** As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- C** A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D** As asserções I e II são proposições falsas.
- E** As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

SIMULADO

8. Ano: 2026 **Banca:** [IBADE](#) **Órgão:** [CREF - 19ª Região \(AL\)](#) **Prova:** [IBADE - 2026 - CREF - 19ª Região \(AL\) - Advogado](#)

Sobre Administração Indireta e controle da Administração, analise as afirmativas.

- I. Autarquia integra a Administração Indireta, possui personalidade jurídica de direito público e costuma ser criada por lei específica para desempenhar atividade típica do Estado.*
- II. Empresa pública e sociedade de economia mista compõem a Administração Indireta com personalidade de direito privado, sujeitas a controles finalísticos e à prestação de contas conforme regime jurídico aplicável.*
- III. Fundação pública pode ser estruturada com personalidade de direito público ou de direito privado, conforme lei instituidora, e sua atuação se orienta por finalidade pública definida no ato de criação.*
- IV. O controle da Administração abrange mecanismos internos e externos, com atuação do Tribunal de Contas sobre aplicação de recursos, licitações e contratos, além de outras formas de fiscalização.*
- V. Entre Administração Direta e entidades da Indireta, predomina relação de vinculação e tutela, com controle de resultados e finalidades, diferente da hierarquia típica de cadeia de comando.*

Estão corretas as afirmativas:

Alternativas

- A** I, II e III, apenas.
- B** I, II, III e IV, apenas.
- C** II, III e V, apenas.
- D** II, III e IV, apenas.
- E** I, II, III, IV e V.

SIMULADO

9. Ano: 2026 **Banca:** [FGV](#) **Órgão:** [PC-PI](#) **Prova:** [FGV - 2026 - PC-PI - Oficial Investigador](#)

Após tomar posse como policial civil no Estado do Piauí, Lucas resolveu estudar, no contexto das técnicas de organização administrativa, onde a Polícia Civil do referido ente da federação estaria inserida.

Nesse caso, considerando o entendimento doutrinário dominante, é correto afirmar que a Polícia Civil é um(a)

Alternativas

- A** pessoa jurídica de direito público, criada por meio da desconcentração administrativa.
- B** pessoa jurídica de direito privado, criada por meio da descentralização administrativa.
- C** pessoa jurídica de direito público, criada por meio da descentralização administrativa.
- D** órgão público, criado por meio da descentralização administrativa.
- E** órgão público, criado por meio da desconcentração administrativa.

SIMULADO

10. Ano: 2026 **Banca:** [FGV](#) **Órgão:** [AMAZUL](#) **Prova:** [FGV - 2026 - AMAZUL - Assistente Administrativo](#)

Acerca das características da administração indireta, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa.

() as autarquias são entidades administrativas autônomas.

() as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público.

() as sociedades de economia são pessoas jurídicas de privado.

As afirmativas são, respectivamente.

Alternativas

A F – F – V.

B V – V – F.

C F – V – V.

D V – F – V.

E F – V – F.

SIMULADO

11. Ano: 2026 **Banca:** [VUNESP](#) **Órgão:** [Prefeitura de São José do Rio Preto - SP](#) **Prova:** [VUNESP - 2026 - Prefeitura de São José do Rio Preto - SP - Agente Administrativo](#)

Na Administração Pública brasileira, são exemplos de entes que possuem personalidade jurídica própria, ou seja, que podem adquirir direitos, contrair deveres e ter um patrimônio próprio:

Alternativas

- A** os governos e as prefeituras.
- B** as assembleias legislativas e as câmaras municipais.
- C** os hospitais públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais.
- D** os estados e os municípios.
- E** as secretarias estaduais e municipais.

SIMULADO

12. Acerca da Administração Pública, assinale a alternativa INCORRETA:

Alternativas

A A descentralização administrativa não cria órgãos públicos, já que estes não têm personalidade jurídica própria.

B As entidades que compõem a Administração Pública Indireta não precisam necessariamente serem constituídas como pessoas jurídicas de direito público.

C Os bens das autarquias são impenhoráveis.

D Por meio da descentralização administrativa, o ente político exerce a hierarquia direta sobre as entidades descentralizadas, tais como empresas públicas e sociedades de economia mista.

SIMULADO

13. O Direito Administrativo tem sua atuação regida por três fontes, onde as leis e as súmulas vinculantes do STF figuram, respectivamente, como fonte:

Alternativas

- A** primária e terciária.
- B** primária e primária.
- C** indireta e primária.
- D** direta e secundária.
- E** indireta e secundária.

SIMULADO

14. A Administração Direta é composta por órgãos e entidades que fazem parte da estrutura do Estado e operam diretamente sob a autoridade do poder público. Em contrapartida, a Administração Indireta inclui entidades com personalidade jurídica própria, mas vinculadas ao Estado. Enquanto a Administração Direta executa diretamente políticas públicas, a Indireta opera de forma mais especializada, muitas vezes em atividades empresariais.

Assinale a opção que indica a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica.

Alternativas

- A** Autarquia.
- B** Empresa pública.
- C** Fundação pública.
- D** Organização social.
- E** Sociedade de economia mista.

SIMULADO

15. Leia o caso a seguir.

Um homem foi aprovado em concurso público e investido em certo cargo efetivo de determinada autarquia do Estado do Acre.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Nesse caso, o homem passou a compor os quadros de entidade administrativa com personalidade jurídica de

Alternativas

A direito privado, integrante da Administração Pública Indireta.

B direito público, integrante da Administração Pública Direta.

C direito privado, integrante da Administração Pública Direta.

D direito público, integrante da Administração Pública Indireta.